

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 471 del 09/08/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE VIGILANZA N° 58 del 09/08/2023

OGGETTO:

Determina di affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assesment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)" M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

CIG 9937640FF1

CUP C81C23000520006;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- il decreto legislativo, n. 36/2023;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*);
- il regolamento 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*);
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Legge finanziaria 2000*) e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti:

- il decreto con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di cui agli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 sino al termine del mandato;

- la determina a contrarre N°373 del 29/06/2023;

Premesso che:

- l'articolo 35 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 ha previsto l'obbligo per le PA di migrare i propri CED verso ambienti Cloud;

Preso atto che:

- il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni italiani a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- l'obiettivo finale per l'investimento 1.2 (milestone e target europei) è quello di portare alla migrazione di 12.464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti Cloud certificati; tale migrazione sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo;
- gli interventi finanziabili consistono nell'implementazione di un Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione;

Ricordato che l'avviso ministeriale prevede:

- il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (*lump sum*) determinato in funzione:
 - a) delle modalità di migrazione al Cloud;
 - b) della classe di popolazione residente nel Comune;

Considerato che progetto candidato dall'Ente è risultato aggiudicatario del seguente contributo:

Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, Decreto n. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023 – per una somma pari a € 77.897,00;

Rammentato, in ultimo, che il Comune potrà effettuare la migrazione del numero di servizi richiesti avvalendosi dei due modelli di migrazione come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud:

- Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT;
- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;

Visto il preventivo della società Halley SUD S.r.l., tramite portale Mepa, per l'attività di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione);

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della l. 296/2006;

Considerato che:

- l'importo contrattuale complessivo per il servizio è pari a € 38.080,00, iva esclusa come da preventivo sul MEPA;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 75.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di rispettare le scadenze del bando;

Considerato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse da parte del Responsabile del Procedimento;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 9937640FF1;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati il servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) alla società Halley SUD S.r.l.
2. che le clausole negoziali essenziali sono inserite nel preventivo inviato;

3. di impegnare, la somma di € 38.080,00, Iva esclusa Cap. 2011 - Cod. 1403103. Imp 183 del bilancio corrente 2023.

4. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000

5. di dare atto che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente con fondi PNRR;

6. che per l'appalto di cui in oggetto il codice CIG 9937640FF1 e il codice CUP C81C23000520006;

7. di comunicare ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Calabria- Sez Catanzaro ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

Il Responsabile Del Settore Vigilanza
f.to (Alessandro Consolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 2011 - Cod. 1403103. Imp 183 del bilancio corrente 2023.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Vigilanza
(dott. Alessandro Consolo)

